

RECURSO CÍVEL Nº 5067026-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ADRIANA MEIRA MERCADANTE (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR 200 AO INVÉS DE 240. ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDADO EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO AUTURAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do RECURSO para TORNAR INSUBSISTENTE A SENTENÇA de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, eis que recorrente vencedor. Intimem-se. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5067026-18.2024.4.02.5101

510015055461 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5067026-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ADRIANA MEIRA MERCADANTE (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, nos termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de evento 24, pugna o recorrente pela reforma da sentença, afirmando que a exigência do prévio requerimento administrativo, como condição da ação, fere o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional ou do livre acesso ao Poder Judiciário.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

De acordo com o enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção judiciária do Rio de Janeiro "*não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*".

No caso em apreço, entendo que há negativa de jurisdição.

Conforme relatado, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a parte autora não comprovou pretensão resistida por meio de requerimento administrativo prévio.

No entanto, o entendimento consolidado da Administração Pública é em sentido contrário à pretensão autoral acerca do adicional noturno, fator de divisão 200 horas em substituição ao 240, razão pela qual entendo que há interesse de agir, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo.

Nesse passo, afigura-se prematura a extinção do feito, impondo-se a anulação da sentença para o prosseguimento do feito e posteriormente saneamento dos pontos controvertidos para o fim de prolação de nova sentença, tendo em vista que a análise do direito postulado restou efetivamente comprometida.

Afora isso, não caberia aqui a apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER do RECURSO para TORNAR INSUBSISTENTE A SENTENÇA** de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, eis que recorrente vencedor. Intimem-se. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).